

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1843/2531

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด
นาย สัจด์ รุทธระกาญจน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 226

คำสั่งของศาลที่ไต่ถามสืบพยานเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา หลังจากศาลชั้นต้นชี้สองสถานและมีคำสั่งไต่ถามสืบพยานแล้วจำเลยยื่นคำร้องว่า ตามที่ศาลได้จดยางนกระบวนพิจารณาว่าคำให้การของจำเลยไม่ขัดแย้ง จึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดีนั้น จำเลยเห็นว่า คำให้การของจำเลยชัดเจนแล้ว จึงขอให้ศาลกำหนดประเด็นเพิ่มขึ้น ดังนี้ถือว่าจำเลยได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไต่ถามสืบพยานแล้ว จำเลยชอบที่จะยกประเด็นดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ฎีกาได้ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะทายาทของ ย. ชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญาเพิ่มวงเงินและสัญญากู้ที่ ย. กู้ยืมไปจาก โจทก์ จำเลยให้การว่า ย. ไม่ได้เป็นลูกหนี้ ไม่เคยทำสัญญากู้เบิกเกินบัญชีสัญญาเพิ่มวงเงินและสัญญากู้เงินตามเอกสารท้ายฟ้อง ลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของย. หรือหากย. จะลงชื่อไว้ก็โดยบุคคลอื่นหลอกลวง ดังนั้นเป็นคำให้การที่ขัดกัน จึงเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธ และไม่เป็นประเด็นในคดี

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญากู้เบิกเกินบัญชี จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสาม ชำระหนี้ตามฟ้อง จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าศาลชั้นต้นพิจารณา ประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยทั้งสามไม่ครบถ้วน และแม้จะเป็นคำสั่ง ระหว่างพิจารณา ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้แย้งคำสั่งแล้วโดยการยื่นคำร้องขอให้ศาล กำหนดประเด็นเพิ่มนั้นได้พิเคราะห์รายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 3 มิถุนายน 2526 แล้วปรากฏว่าศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานโดยแยกกำหนดประเด็นออกเป็น สองส่วนคือระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ส่วนหนึ่ง และระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งศาลชั้นต้นชอบที่จะกระทำได้สำหรับประเด็นระหว่างโจทก์และ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดไว้ 3 ข้อนั้น ปรากฏต่อมาในรายงานกระบวนการ พิจารณา ลงวันที่ 4 กันยายน 2526 ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 แกล้งยอมชำระหนี้ให้แก่ โจทก์ตามฟ้อง และไม่ตั้งใจสืบพยาน จึงมีผลเท่ากับว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 สละข้อต่อสู้ ทั้งหมดยอมชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ประเด็นระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามที่ศาลกำหนดไว้จึงเป็นระงับไปโดยที่ศาลไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยอะไรอีก เมื่อ วินิจฉัยดังนี้แล้วปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 ได้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาในเรื่องนี้หรือไม่ ไม่จำเป็นจะต้องวินิจฉัย

สำหรับข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า คำให้การของจำเลยที่ 3 เป็นคำให้การไม่ขัดกัน จึงมีประเด็นที่จะนำสืบ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยที่ 3 จึงเป็นการ ไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานนั้น เป็นคำสั่งระหว่าง พิจารณาเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวน แต่อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าหลังจาก ที่ศาลชั้นต้นได้ทำการชี้สองสถานและได้มีคำสั่งให้งดสืบพยานเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2526 แล้ว จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 20 มิถุนายน 2526 ความว่าตามที่

ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า คำให้การของจำเลยที่ 3 ข้อ 2 เป็นคำให้การ ไม่ขัดแย้งจึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดีนั้น จำเลยที่ 3 เห็นว่าคำให้การของจำเลยที่ 3 ข้อ 2 เป็นคำให้การที่ชัดเจนแล้ว จึงขอให้ศาลกำหนดประเด็นตามคำให้การของ จำเลยที่ 3 ข้อ 2 เพิ่มขึ้นดังนี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้โต้แย้งคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบ พยานจำเลยที่ 3 แล้ว จำเลยที่ 3 ขอบที่จะยกประเด็นดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ฎีกาได้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปจึงมีว่า คำให้การของจำเลยที่ 3 ขอบด้วยประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 หรือไม่พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 3 ให้การ ว่า นางยาใจไม่ได้เป็นลูกหนี้ไม่เคยทำสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญาเพิ่มวงเงินและ สัญญากู้เงินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4, 5, 6, 7 และ 8 ลายมือชื่อในเอกสาร ดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของนางยาใจ หรือหาก(นางยาใจ)จะลงลายมือชื่อ ไว้ก็โดยมีบุคคลอื่นหลอกลวงให้นางยาใจลงชื่อในเอกสารดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าคำ ให้การของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวเป็นคำให้การที่ขัดกันอยู่ในตัวกล่าวคือ ถ้าลายมือชื่อใน เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4, 5, 6, 7 และ 8 ไม่ใช่ลายมือชื่อของนางยาใจที่แท้จริง แล้ว นางยาใจก็จะถูกหลอกลวงให้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวไม่ได้ คำให้การ ของจำเลยที่ 3 ในข้อนี้จึงเป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ 3 ยอมรับ หรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ไม่ขอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ และไม่เป็นประเด็นในคดี ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามฟ้องว่า นางยาใจได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี สัญญา เพิ่มวงเงินและสัญญากู้เงินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4, 5, 6, 7 และ 8 กับ โจทก์จริง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวแล้ว ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ 3 ที่ว่า นางยาใจ มิได้ตกลงยอมปฏิบัติตามวิธีการบัญชีเดินสะพัด ไม่ได้ตกลงเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบ ต้น และโจทก์มิได้ทวงถามจำเลยที่ 3 ก่อนฟ้อง ก็ย่อมไม่เป็นประเด็นที่จะต้องนำสืบ ด้วย ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานของทุกฝ่ายและพิพากษาคดีไปจึงชอบแล้ว

“ไม่มีเหตุที่จะยื้อสนั่นไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานของฝ่ายใดอีก ฎีกาจำเลยที่ 3 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น”

พิพากษายืน

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>